Судебный акт по делу № 88-3117/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17178494&case_uid=dc226637-f874-4209-9766-6cc784ddb970&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-3117/2026

Уникальный идентификатор дела 77RS0024-01 -2019-007189-21

Определение в окончательной форме изготовлено 4 марта 2026 года.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

« 19 » февраля 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Белоусовой В.Б.,

судей Лепехиной Н.В. и Сазонова П.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества города Москвы о признании незаключенным в отношении

ФИО1

договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-1561/2023)

по кассационной жалобе Департамента городского имущества города Москвы на решение Симоновского районного суда города Москвы от

24 августа 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 июня 2025 года.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Лепехиной Н.В., выслушав объяснения представителя Департамента городского имущества города Москвы по доверенности от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО28

, поддержавшего жалобу, возражения против доводов кассационной жалобы представителя

ФИО1

по доверенности от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО8

, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

установила:

ФИО1

обратился с иском к Департаменту городского имущества города Москвы о признании незаключенным в отношении

ФИО1

договора аренды земельного участка от

ДД.ММ.ГГГГ

№

с множественностью лиц на стороне арендатора, предоставляемого правообладателям зданий, сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке с кадастровым номером

№

, имеющего адресный ориентир -

<адрес>

, указав, что этот договор истец не подписывал.

Оспариваемым договором предусмотрен штраф в размере

<данные изъяты>

руб., взимаемый в случае изменения технико-экономических показателей объекта недвижимого имущества, расположенного на участке с кадастровым номером

№

, имеющего адресный ориентир:

<адрес>

.

Решением Симоновского районного суда города Москвы от

16 июля 2021 года

ФИО1

в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20 апреля 2022 года решение Симоновского районного суда города Москвы от 16 июля 2021 года оставлено без изменения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18 октября 2022 года решение Симоновского районного суда города Москвы от 16 июля 2021 года и апелляционное определение от 20 апреля 2022 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Симоновского районного суда города Москвы от

24 августа 2023 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 июня 2025 года, признан незаключенным в отношении

ФИО1

договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, заключенный Департаментом городского имущества города Москвы с арендаторами земельного участка с кадастровым номером

№

, имеющего адресный ориентир:

<адрес>

Департамент городского имущества города Москвы подал кассационную жалобу на решение суда и апелляционное определение, в которой просит их отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права.

ФИО1

направил во Второй кассационный суд общей юрисдикции возражения на кассационную жалобу, в которых полагает, что оснований для отмены судебных постановлений не имеется.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на жалобу, проверив законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения жалобы.

В силу статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений судами первой и апелляционной инстанции не допущено.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 настоящего Кодекса.

Судом установлено, что

ФИО1

является собственником нежилого помещения в здании, расположенном на земельном участке по адресу:

<адрес>

.

В представленном суду договоре от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, заключенном с ДГИ города Москвы, в числе других

<данные изъяты>

арендаторов указан

ФИО1

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исследовал и оценил представленные доказательства, в том числе предъявленное истцом заключение специалиста

№

от

ДД.ММ.ГГГГ

, из которого следует, что подпись с договоре от

ДД.ММ.ГГГГ

№

№

от имени

ФИО1

выполнена не им, постановление ОД ОМВД России по

<адрес>

о возбуждении уголовного дела

№

по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, заключение судебной почерковедческая экспертизы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, проведенной обществом с ограниченной ответственностью

<данные изъяты>

о том, что подпись от имени

ФИО1

в договоре аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от

ДД.ММ.ГГГГ

№

, выполнена не самим

ФИО1

, а иным лицом.

Суд первой инстанции отклонил представленную ответчиком переписку, касающуюся заключения оспариваемого договора, указав, что эта переписка велась ДГИ г. Москвы с

<данные изъяты>

и его председателем

ФИО2

, но не с

ФИО1

При этом ДГИ г. Москвы не направлял

ФИО1

проект оспариваемого договора с предложением его заключить. Доказательств, что

ФИО1

уполномочил

<данные изъяты>

ФИО2

и других лиц товарищества на подписание от его имени договора аренды и передачу его в ДГИ г. Москвы, в материалы дела не представлено.

Кроме того, ответчик письмом от

ДД.ММ.ГГГГ

возвратил экземпляры договора в

<данные изъяты>

в связи с тем, что

ФИО1

и иные лица не подписали договор аренды, поэтому ответчику было известно, что по состоянию на

ДД.ММ.ГГГГ

оспариваемый договор от

ДД.ММ.ГГГГ

истцом не был подписан.

ДД.ММ.ГГГГ

представитель

<данные изъяты>

вновь представил в ДГИ г. Москвы

<данные изъяты>

экземпляра договора аренды, на которых имелись подписи от имени

ФИО1

, которые, как установлено заключениями экспертиз, выполнены не истцом.

Суд первой инстанции не согласился с доводами ДГИ г. Москвы о направлении в

ДД.ММ.ГГГГ

года уведомления

ФИО1

об отказе от договора аренды в одностороннем порядке, поскольку отказ от договора (расторжение договора) возможен только в отношении заключенного и действующего договора, в то время договор аренды с

ФИО1

заключен не был.

Суд апелляционной инстанции признал решение суда законным, основанным на фактических обстоятельствах дела, установленных по результатам надлежащей оценки представленных доказательств.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда отклонила доводы ответчика, что

ФИО1

в силу пункта 6 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации был обязан заключить договор аренды земельного участка, так как согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключение договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрела настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Судебная коллегия отметила, что само по себе использование недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, не означает согласие на заключение договора аренды.

Оснований не согласиться с выводами судебных инстанций не имеется.

Доводы кассационной жалобы повторяют доводы ДГИ г. Москвы в судах первой и апелляционной инстанции, которые судами исследованы и получили надлежащую правовую оценку.

Вопреки доводам кассационной жалобы обязанность заключить договор сама по себе не означает факт заключения договора, при наличии такой обязанности ДГИ г. Москвы имел возможность обратиться с иском о понуждении к заключению договора, что он не сделал.

Утверждение в жалобе, что

<данные изъяты>

действовал от имени всех собственников недвижимости, не свидетельствует о наличии у товарищества права подписывать договор от имени каждого собственника, в противном случае договор был бы заключен ДГИ г. Москвы с

<данные изъяты>

Доводы кассационной жалобы выводов судебных инстанций не опровергают, основаны на неверном толковании норм права и направлены на иную оценку установленных судом обстоятельств и представленных доказательств, что не является основанием к отмене судебных постановлений судом кассационной инстанции.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют установленным обстоятельствам и действующему законодательству.

Предусмотренных статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований к отмене оспариваемых судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции не имеется.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Решение Симоновского районного суда города Москвы от

24 августа 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 июня 2025 года оставить без изменения, кассационную жалобу Департамента городского имущества города Москвы - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи